

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 134/2530

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร

โจทก์

นายปรีดา กุลภัทรแสงทอง

จำเลย

นายปรีดา กุลภัทรแสงทอง จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 219

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นฎีกาต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 จึงไม่รับจำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ. 2478 มาตรา 4,5,6,10,12,15 ฯลฯ จำคุก 3 เดือนปรับ 2,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 1 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รอการลงโทษจำเลยและไม่ปรับ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 25)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 27)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว จำเลยฎีกาคัดค้านดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ที่ไม่รอการลงโทษ
ถือว่าเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยไม่
เกินหนึ่งปี และปรับไม่เกินหมื่นบาท ศาลอุทธรณ์ยังคงลงโทษจำเลยไม่เกินหนึ่งปี
และไม่ปรับคดีจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 219ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งมานั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว จำเลยฎีกาคัดค้านดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ที่ไม่รอการลงโทษ
ถือว่าเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยไม่
เกินหนึ่งปี และปรับไม่เกินหมื่นบาท ศาลอุทธรณ์ยังคงลงโทษจำเลยไม่เกินหนึ่งปี
และไม่ปรับคดีจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 219ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งมานั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ประวิทย์ ชัมภรัตน์-อภินัย ปุษปาคม-ชวลิต นราลัย)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>